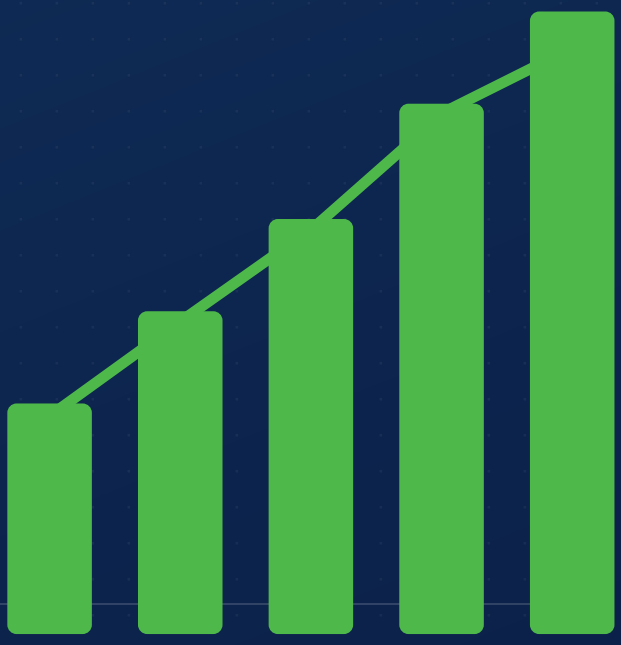
EBOOK PANDUAN

Template & Panduan Surat Kontrak Kerja Karyawan: Cegah Sengketa Disnaker & Resign Mendadak

Panduan menyusun kontrak kerja dan surat ketenagakerjaan yang sah secara hukum, tanpa perlu sewa jasa legal mahal.



"Belajar. Praktik. Naik Level."

Diterbitkan oleh **Naik Level Id**
Panduan belajar praktis & aplikatif

B A B 1

Kenapa Kontrak Kerja Asal Copy-Paste Itu Berbahaya

Banyak pemilik usaha kecil dan staf HR merasa sudah aman karena “sudah pakai kontrak kerja.” Padahal, kontrak yang mereka pakai sering kali hasil unduhan cepat dari internet, lalu ganti nama perusahaan dan tanda tangan. Sekilas terlihat profesional, tapi di baliknya menyimpan bom waktu hukum.

Masalahnya, aturan ketenagakerjaan di Indonesia tidak sesederhana template satu halaman. Ada syarat sah perjanjian kerja, jenis perjanjian, masa percobaan, hak cuti, upah minimum, lembur, hingga prosedur PHK. Kalau kontrak kerjamu tidak memenuhi ini, bisa dianggap cacat hukum. Akibatnya, saat terjadi konflik—misalnya karyawan resign mendadak atau kamu mau menegur karyawan bermasalah—posisi perusahaan justru lemah di mata Disnaker.

Contoh nyata: seorang pemilik kafe di Bandung membuat kontrak kerja untuk kasir dari template yang dia temukan di blog. Di situ tertulis “Karyawan wajib memberi notice 3 bulan sebelum resign, jika tidak maka gaji ditahan.” Saat kasir resign mendadak tanpa pemberitahuan, pemilik kafe menahan gajinya. Kasir tidak terima, melapor ke Disnaker. Hasilnya? Perusahaan kalah telak. Klausul penahanan gaji itu tidak punya dasar hukum, dan pemilik kafe justru diwajibkan membayar gaji plus denda keterlambatan. Biaya somasi, waktu, dan reputasi jauh lebih besar dari gaji yang coba ditahan.

Ini terjadi karena banyak pelaku usaha menyalin klausul dari sumber yang tidak jelas, tanpa memeriksa apakah klausul itu sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan atau peraturan turunannya. Padahal, setiap bisnis—walaupun

kecil—punya risiko yang sama ketika berhadapan dengan pegawai yang paham haknya atau didampingi serikat/kuasa hukum.

> ⛔ **Waspada: Jangan pernah menahan gaji, memotong upah sepihak, atau mencantumkan denda resign sembarangan di kontrak kerja. Praktik ini hampir selalu dianggap pelanggaran oleh pengawas ketenagakerjaan, meskipun karyawan sudah tanda tangan di atas kontrak. Klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan batal demi hukum.**

Lalu, bagaimana cara mulai membereskan ini tanpa harus menyewa konsultan HR mahal? Langkahnya sederhana, tapi butuh ketelitian. Mulailah dari kontrak yang sedang kamu pakai sekarang.

Langkah praktik 15 menit untuk memeriksa kontrak kerjamu:

1. **Ambil satu kontrak kerja aktif** yang paling sering kamu pakai untuk posisi operasional (misalnya kasir, admin, sales, atau teknisi). Buka file-nya, jangan hanya diingat.
2. **Cek tiga hal dasar ini:**
   – Apakah ada nama perusahaan, alamat, nama karyawan, jabatan, dan tanggal mulai bekerja?
   – Apakah jenis perjanjiannya jelas: PKWTT (permanen) atau PKWT (kontrak)?
   – Apakah gaji pokok dan tunjangan disebut eksplisit, tanpa frasa ambigu seperti “dibicarakan kemudian”?
3. **Cari klausul resign atau berhenti bekerja.** Baca pelan-pelan. Kalau ada frasa “dilarang resign sebelum X bulan” atau “denda jika resign mendadak” atau “gaji ditahan”, tandai dengan stabilo merah. Itu kandidat

besar sumber sengketa.

4. **Cari klausul sanksi atau pemutusan hubungan kerja.** Apakah menyebut “perusahaan berhak memutuskan sepihak tanpa kompensasi”? Kalau iya, itu juga berisiko dianggap tidak sah.
5. **Cek masa percobaan.** Untuk PKWT (kontrak), masa percobaan tidak boleh ada. Kalau kontraknya PKWT tapi mencantumkan probation 3 bulan, itu cacat prosedur.

Setelah lima langkah itu, kamu akan punya gambaran kasar: berapa banyak klausul bermasalah di kontrak yang selama ini kamu anggap aman.

> **Tips: Simpan hasil pemeriksaan ini dalam satu file catatan bernama “Audit Kontrak”. Tulis tanggal pemeriksaan, nama kontrak, dan klausul bermasalah. Ini akan jadi peta awal untuk perbaikan di bab-bab berikutnya, sekaligus bukti bahwa kamu sudah mulai patuh secara administratif.**

Jangan buru-buru mengganti semua kontrak malam ini juga. Tujuan bab ini bukan membuat kamu panik, tapi menyadarkan bahwa kontrak copy-paste itu bukan perlindungan—justru jebakan yang bisa meledak saat kamu sedang sibuk mengurus operasional.

Di bab-bab selanjutnya, kita akan bedah unsur wajib kontrak yang sah, cara menyusun klausul resign yang adil tapi melindungi bisnis, serta format surat peringatan dan PHK yang aman secara prosedur. Semuanya dengan langkah langsung pakai, bukan teori kaku.

INTI BAB: Kontrak kerja asal copy-paste hampir pasti memuat klausul yang bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan, sehingga saat terjadi resign mendadak atau sengketa, perusahaan tidak punya dasar hukum kuat dan rentan kalah di Disnaker. Mulailah dengan mengaudit kontrak aktif dalam 15 menit untuk menemukan klausul berbahaya sebelum masalah datang.

B A B 2

Unsur Wajib dalam Kontrak Kerja yang Sah

Banyak pemilik usaha kecil dan staff HR membuat kontrak kerja dengan cara copy-paste dari internet lalu mengganti nama dan nominal gaji. Hasilnya, di atas kertas terlihat rapi, tapi secara hukum bisa jadi tidak kuat. Saat karyawan resign mendadak, melakukan pelanggaran, atau menggugat ke Disnaker, kontrak seperti ini sering kali tidak bisa dijadikan dasar karena ada unsur wajib yang hilang atau tidak sesuai aturan.

Agar kontrak kerja Anda kuat secara hukum dan bisa dipakai saat terjadi sengketa, pastikan dokumen tersebut memenuhi unsur-unsur berikut ini. Jangan sampai ada yang terlewat hanya karena terlihat sepele.

Unsur Wajib dalam Kontrak Kerja

Secara umum, Pasal 52 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (yang masih berlaku setelah penyesuaian UU Cipta Kerja) menyebutkan empat syarat sah perjanjian kerja: kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan hukum, ada pekerjaan yang diperjanjikan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Namun, untuk kepentingan praktis dan pembuktian di kemudian hari, kontrak kerja Anda harus memuat unsur-unsur teknis berikut:

1. **Identitas lengkap para pihak** – Nama, alamat, nomor KTP, jabatan pemberi kerja, dan nama perusahaan. Untuk karyawan, pastikan sesuai KTP agar tidak ada kesalahan subjek hukum.
2. **Status hubungan kerja** – Tuliskan dengan tegas jenis kontrak: PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/kontrak) atau PKWTT (Perjanjian

Kerja Waktu Tidak Tertentu/tetap). Jangan hanya menulis “kontrak kerja” tanpa status.

3. **Jabatan dan uraian pekerjaan** – Sebutkan posisi, departemen, dan minimal 3–5 tanggung jawab utama. Ini penting untuk mengukur kinerja dan dasar pemberian surat peringatan jika karyawan tidak menjalankan tugas.
4. **Tempat kerja** – Alamat utama bekerja, termasuk jika ada kemungkinan rotasi atau penugasan ke lokasi lain. Kejelasan ini mencegah karyawan menolak dipindah dengan alasan tidak ada kesepakatan.
5. **Besaran upah dan komponennya** – Rinci gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, uang lembur, dan BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan. Jangan hanya menulis “gaji sesuai kesepakatan”.
6. **Jangka waktu kontrak** – Untuk PKWT, cantumkan tanggal mulai dan berakhir. Untuk PKWTT, tulis masa percobaan (maksimal 3 bulan) jika ada. Ini penting untuk menghitung pesangon dan hak lainnya.
7. **Hak dan kewajiban** – Jam kerja, waktu istirahat, cuti, aturan perusahaan, dan sanksi pelanggaran. Termasuk klausul pengunduran diri (resign) yang mengatur pemberitahuan minimal, serah terima pekerjaan, dan konsekuensi jika melanggar.
8. **Tanda tangan kedua belah pihak** – Kontrak tanpa tanda tangan karyawan atau hanya ditandatangani satu pihak, secara hukum bisa dianggap tidak pernah ada kesepakatan.

✅ **Checklist: Sebelum kontrak ditandatangani, pastikan Anda bisa menjawab YA untuk semua pertanyaan ini: - Apakah status PKWT/PKWTT sudah tertulis jelas? - Apakah identitas karyawan sesuai KTP? - Apakah gaji dan tunjangan sudah dirinci, bukan lump sum? - Apakah ada uraian pekerjaan minimal 3 poin? - Apakah ada klausul resign dan sanksi pelanggaran? - Apakah kedua belah pihak sudah menandatangani?**

Langkah Praktik: Urutkan Kontrak Lama Anda Sekarang

Jangan menunggu sampai ada masalah. Lakukan langkah berikut hari ini juga terhadap semua kontrak karyawan yang sedang berjalan:

1. Kumpulkan semua dokumen kontrak kerja aktif dalam satu folder (digital atau fisik).
2. Buka satu per satu dan periksa apakah delapan unsur di atas ada. Beri tanda centang pada kertas atau buat kolom di spreadsheet.
3. Jika ada unsur yang hilang, jangan langsung membuat kontrak baru dan meminta karyawan menandatangani ulang secara paksa. Buat **addendum** (perjanjian tambahan) yang melengkapi unsur tersebut, lalu mintakan tanda tangan kedua pihak.
4. Untuk karyawan baru, gunakan template kontrak yang sudah memuat semua unsur ini. Simpan template tersebut di tempat yang mudah diakses, jangan hanya mengandalkan ingatan.
5. Jadwalkan pengingat untuk mengecek kontrak setiap 6 bulan atau setiap kali ada perubahan aturan ketenagakerjaan.

⚠ **Penting: Kontrak yang tidak memenuhi syarat sah bisa berakibat batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Artinya, saat Anda ingin menuntut karyawan karena resign mendadak atau pelanggaran, pengadilan hubungan industrial bisa menolak klaim Anda karena dasar kontraknya cacat sejak awal. Lebih baik perbaiki sekarang daripada menyesal saat disomasi.**

Dengan memastikan unsur-unsur wajib ini ada, Anda telah membangun fondasi dokumen yang kuat. Bab berikutnya akan membahas cara menyusun klausul khusus untuk mencegah resign mendadak tanpa melanggar hak karyawan.

INTI BAB: Kontrak kerja yang sah dan bisa dijadikan bukti hukum harus memuat 8 unsur wajib: identitas, status PKWT/PKWTT, jabatan & uraian pekerjaan, tempat kerja, rincian upah, jangka waktu, hak & kewajiban, serta tanda tangan kedua pihak. Periksa dan lengkapi kontrak lama Anda sekarang juga sebelum masalah datang.

B A B 3

Menyusun Klausul Anti Resign Mendadak

Resign mendadak adalah mimpi buruk pemilik usaha. Karyawan datang pagi, siangnya bilang “Pak/Bu, saya berhenti hari ini juga,” dan besoknya meja sudah kosong. Proyek terhambat, klien kecewa, dan Anda tidak punya pegangan apa pun karena kontrak kerja hanya copy-paste dari internet—biasanya klausul notice period-nya tidak lebih dari “pihak kedua dapat berhenti sewaktu-waktu dengan pemberitahuan.” Kalimat itu tidak melindungi siapa pun, apalagi bisnis Anda.

Kabar baiknya: secara hukum, ada standar minimal yang bisa Anda jadikan fondasi. Pasal 162 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mensyaratkan karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis **paling lambat 30 hari** sebelum tanggal efektif pengunduran diri. Artinya, 30 hari adalah lantai minimal. Kontrak Anda boleh menetapkan lebih lama, selama masih wajar dan tidak menyiksa karyawan. Di sinilah seni menyusun klausul anti resign mendadak dimulai.

Berikut langkah praktis menyusun klausul notice period yang adil tapi tegas melindungi bisnis.

1. Tentukan durasi notice period berdasarkan jenis posisi.
Untuk staf operasional atau admin, 30 hari kalender adalah angka aman karena sudah lazim dan sesuai UU. Untuk posisi yang memegang kendali proyek, keuangan, atau data penting, Anda bisa menetapkan 45–60 hari. Jangan berlebihan seperti 6 bulan—itu berisiko dianggap tidak wajar dan bisa

dimentahkan jika karyawan menggugat.

2. Tulis kewajiban pemberitahuan secara tertulis dan eksplisit.
Hindari kalimat ambigu. Buat klausul yang menyatakan:
> “PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri. Pemberitahuan dianggap sah jika ditujukan kepada atasan langsung atau bagian personalia dan disertai tanda terima.”

Dengan begitu, Anda punya bukti tertulis jika terjadi sengketa. Karyawan pun tahu bahwa resign lisan tidak berlaku.

3. Tetapkan konsekuensi pelanggaran notice period tanpa melanggar aturan upah.
Ini bagian paling sensitif. Anda tidak boleh memotong upah karyawan yang sudah dikerjakan karena itu melanggar peraturan pengupahan. Namun Anda boleh mencantumkan klausul ganti rugi atas kerugian nyata yang timbul akibat resign mendadak. Contoh:
> “Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud, PIHAK KEDUA bersedia membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar upah pokok selama sisa periode pemberitahuan yang tidak dijalani, sebagai kompensasi atas biaya rekrutmen, lembur pengganti, dan/atau kerugian operasional.”

Angka ini jelas, terukur, dan bisa dijadikan dasar klaim jika terjadi sengketa —bukan sekadar denda asal-asalan.

4. Atur hak uang pisah (uang pisah) sebagai insentif patuh.
UU mengatur karyawan yang resign atas kemauan sendiri berhak atas uang pisah sesuai perjanjian kerja. Anda bisa memakai ini sebagai tuas:

> “PIHAK KEDUA yang mengundurkan diri dengan memenuhi kewajiban pemberitahuan 30 hari berhak atas uang pisah sebesar 1 (satu) bulan upah pokok. Apabila mengundurkan diri tanpa memenuhi periode pemberitahuan, uang pisah tidak diberikan.”

Dengan cara ini, karyawan punya alasan positif untuk mematuhi notice period, bukan hanya takut dihukum.

5. Uji kelayakan dan konsultasikan jika perlu.
Setelah draf jadi, baca ulang dari sisi karyawan. Apakah klausulnya masuk akal? Apakah ganti ruginya proporsional? Jika Anda ragu, minta lawyer atau konsultan HR meninjaunya. Lebih baik bayar sekali untuk review daripada menanggung biaya sengketa di kemudian hari.

⛔ **Waspada: Jangan membuat klausul penalti yang mewajibkan karyawan membayar denda puluhan juta rupiah atau menahan seluruh gaji terakhir. Selain berpotensi dibatalkan oleh Disnaker, Anda bisa dianggap melakukan praktik kerja paksa. Ganti rugi harus realistis dan bisa dibuktikan kerugiannya.**

💡 **Tips: Untuk posisi kunci seperti kepala tim atau staf yang memegang akses sistem penting, pertimbangkan klausul *garden leave* tambahan: selama periode notice, karyawan tidak wajib masuk kerja tetapi tetap digaji, dan akses sistemnya dicabut lebih awal. Ini melindungi data bisnis sambil tetap menghormati hak karyawan.**

Dengan klausul notice period yang jelas, adil, dan memiliki konsekuensi terukur, Anda tidak lagi menjadi korban resign mendadak. Karyawan pun

paham batas tanggung jawabnya, dan Anda memiliki dasar hukum kuat jika harus berhadapan dengan Disnaker.

INTI BAB: Susun klausul notice period minimal 30 hari sesuai UU, cantumkan kewajiban tertulis, ganti rugi yang proporsional, dan atur uang pisah sebagai insentif patuh—agar resign mendadak tidak lagi membuat bisnis Anda lumpuh tanpa pegangan hukum.

BAB 4

Surat Peringatan yang Benar Secara Prosedur

Kebanyakan surat peringatan gagal di Disnaker bukan karena bahasanya tidak formal, tapi karena tidak punya pijakan prosedur. SP1, SP2, SP3 bukan sekadar formalitas; ini jejak pembinaan yang menunjukkan kamu sudah memberi kesempatan sebelum menjatuhkan sanksi. Tanpa jejak ini, PHK akibat pelanggaran bisa dianggap sepihak dan berujung kewajiban bayar kompensasi.

Mulai dari aturan internal dulu. Kalau kamu belum punya Peraturan Perusahaan (PP) atau PKB yang memuat jenis pelanggaran dan sanksi bertahap, SP-mu mudah dianggap mengada-ada. Jangan copy-paste PP dari internet; sesuaikan dengan operasional bisnismu: apa itu bolos tanpa kabar, berapa kali terlambat, membocorkan data, dan sebagainya. Untuk usaha di bawah 10 orang, tuangkan aturan disiplin di kontrak kerja atau peraturan internal tertulis yang ditandatangani.

> ⚠ **Penting: SP tidak bisa diterbitkan berdasarkan "katanya". Harus ada bukti pelanggaran dan karyawan sudah diberi kesempatan klarifikasi. Jika tidak, SP berpotensi digugat sebagai bentuk intimidasi.**

Langkah praktis menerbitkan SP bertahap:

1. **Investigasi dan undang klarifikasi.** Kumpulkan bukti: absensi, log kerja, CCTV, atau saksi. Panggil karyawan secara tertulis via chat/email, beri waktu 2–3 hari untuk klarifikasi.

2. **Terbitkan SP1.** Tulis spesifik: jenis pelanggaran, tanggal kejadian, bukti ringkas, pasal dalam PP/kontrak yang dilanggar, tenggat perbaikan, dan masa berlaku—umumnya 6 bulan. Minta tanda tangan; kalau menolak, buat berita acara penolakan dengan 2 saksi.
3. **Pantau dalam masa berlaku.** Jika karyawan mengulangi pelanggaran yang sama, terbitkan SP2. Sebutkan SP1 sebelumnya sebagai rujukan. Kalau pelanggaran baru yang tidak diatur, kembalikan ke aturan internal.
4. **SP3 sebagai peringatan terakhir.** Pastikan SP2 masih berlaku dan pelanggaran benar-benar terjadi. SP3 menyatakan ini kesempatan terakhir sebelum proses PHK ditempuh.
5. **Dokumentasikan serah terima.** Simpan salinan SP yang ditandatangani, bukti pengiriman jika via email, dan berita acara jika menolak. Arsip digital yang rapi adalah senjata saat berhadapan dengan Disnaker.

Contoh kalimat SP1 yang aman: “Berdasarkan bukti absensi tanggal 5–7 Mei 2025, Saudara tidak hadir tanpa keterangan selama 3 hari kerja. Hal ini melanggar Pasal 8 ayat (2) Peraturan Perusahaan. Kami memberikan Peringatan Pertama, dengan tenggat perbaikan: tidak mengulangi pelanggaran serupa selama 6 bulan ke depan.”

✅ Checklist sebelum kirim SP:

- ☐ Ada aturan internal tertulis yang menjadi dasar
- ☐ Bukti pelanggaran sudah terkumpul
- ☐ Karyawan sudah dipanggil klarifikasi
- ☐ SP menyebut pasal, bukti ringkas, tenggat, dan masa berlaku
- ☐ Ada tanda terima atau berita acara penolakan

Jangan langsung melompat dari SP1 ke SP3; itu celah prosedur yang sering dimanfaatkan karyawan. Ingat juga, SP3 bukan vonis PHK otomatis. Jika pelanggaran berlanjut, kamu tetap perlu menempuh mekanisme PHK sesuai aturan—mulai dari bipartit, mediasi Disnaker bila tidak sepakat, dan menghindari PHK sepihak.

INTI BAB: Surat peringatan bertahap (SP1, SP2, SP3) hanya kuat secara hukum jika didukung aturan internal tertulis, bukti pelanggaran, dan prosedur klarifikasi—bukan sekadar copy-paste template.

B A B 5

Menyiapkan Dokumen PHK Tanpa Drama

Memutus hubungan kerja bukanlah momen yang menyenangkan, tapi kalau Anda mengelolanya dengan dokumen yang rapi, prosesnya bisa jauh lebih tenang dan aman secara hukum. Masalahnya, banyak pemilik usaha baru sadar kontrak atau prosedur PHK-nya cacat justru ketika sudah menerima somasi dari Disnaker. Di bab ini, kita akan menyiapkan dokumen PHK langkah demi langkah—tanpa drama, tanpa panik, dan tanpa celah hukum yang bisa menjerat Anda di kemudian hari.

Kunci utama PHK yang aman: **alasan sah + prosedur benar + bukti terdokumentasi**. Kalau salah satu hilang, siap-siap berhadapan dengan mediasi atau pengadilan hubungan industrial. Jadi mari kita mulai dari hal paling mendasar.

Mulai dari Peringatan, Bukan Langsung PHK

Karyawan yang bermasalah—entah karena performa buruk, pelanggaran aturan, atau mangkir kerja—tidak bisa serta-merta Anda suruh pergi. Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan adanya pembinaan dan peringatan bertahap sebelum PHK karena alasan kesalahan karyawan. Ini bukan sekadar formalitas; ini bukti bahwa Anda sudah memberi kesempatan.

Siapkan format **Surat Peringatan (SP)** yang berjenjang:

1. **SP 1** – diberikan saat pelanggaran pertama atau performa di bawah standar. Isi: uraian pelanggaran, tanggal kejadian, peringatan agar tidak terulang, dan konsekuensi bila berlanjut.

2. **SP 2** – diberikan jika kesalahan yang sama (atau berbeda tapi masih terkait) terulang dalam masa berlaku SP 1 (biasanya 6 bulan). Tegaskan ini peringatan terakhir.
3. **SP 3** – peringatan final. Setelah ini, Anda memiliki dasar kuat untuk mengajukan PHK.

> ⚠️ **Penting: Surat peringatan harus diserahkan langsung dan ditandatangani oleh karyawan. Jika menolak tanda tangan, buat berita acara penolakan yang ditandatangani saksi (minimal dua orang). Simpan salinannya di file personalia. Dokumen ini nanti jadi senjata utama Anda di hadapan mediator Disnaker.**

Susun Berita Acara Pemeriksaan

Sebelum PHK karena pelanggaran berat, lakukan pemeriksaan internal. Undang karyawan untuk klarifikasi, catat hasilnya dalam **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)**. BAP tidak harus panjang, tapi harus memuat:

- Identitas karyawan dan pemeriksa
- Tanggal dan tempat pemeriksaan
- Kronologi kejadian atau dugaan pelanggaran
- Pernyataan/klarifikasi dari karyawan
- Tanda tangan karyawan, pemeriksa, dan saksi

Kalau karyawan menolak hadir tanpa alasan jelas, buat berita acara penolakan hadir. Ini menunjukkan Anda sudah berusaha menjalankan prosedur.

Buat Perhitungan Hak yang Transparan

Salah satu pemicu terbesar sengketa PHK adalah perhitungan pesangon yang tidak jelas atau salah. Jangan asal hitung. Gunakan komponen standar:

- Uang pesangon
- Uang penghargaan masa kerja
- Uang penggantian hak (cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang, dll.)

Hitung sesuai masa kerja dan alasan PHK. Untuk PHK karena kesalahan karyawan, nilainya berbeda dengan PHK karena alasan efisiensi atau perusahaan tutup. Kalau ragu, lampirkan tabel perhitungan di surat keputusan PHK. Transparansi angka akan mengurangi potensi konflik.

Checklist Dokumen PHK yang Harus Disiapkan:

- ☐ Surat Peringatan 1, 2, 3 (jika PHK karena pelanggaran)
- ☐ Berita Acara Pemeriksaan atau klarifikasi
- ☐ Bukti pendukung: absensi, laporan kejadian, screenshot komunikasi, laporan kinerja
- ☐ Surat Keputusan PHK yang memuat alasan, tanggal efektif, dan perincian hak
- ☐ Formulir serah terima aset perusahaan (laptop, kendaraan, kartu akses)
- ☐ Kwitansi atau bukti pembayaran pesangon
- ☐ Paklaring (surat keterangan kerja) sebagai dokumen penutup

Tulis Surat Keputusan PHK yang Jelas dan Netral

Surat PHK tidak perlu panjang, tapi harus menghindari bahasa yang emosional atau menyudutkan. Fokus pada fakta hukum dan prosedural.

Struktur minimalnya:

1. Kop surat perusahaan
2. Nomor dan tanggal surat
3. Identitas karyawan
4. Alasan PHK (merujuk pada pasal di kontrak kerja atau peraturan perusahaan, bukan opini pribadi)
5. Tanggal efektif berhenti bekerja
6. Rincian hak yang diterima
7. Tanda tangan pejabat berwenang

Hindari kalimat seperti “karena Anda malas” atau “perusahaan kecewa”. Gunakan “berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan surat peringatan ketiga tertanggal…” Ini akan terdengar profesional di mata mediator.

Jangan Lupa Paklaring dan Proses Offboarding

Setelah PHK efektif, terbitkan **Surat Keterangan Kerja (Paklaring)**. Ini hak karyawan dan sering diminta untuk melamar kerja baru. Buat versi template yang berisi masa kerja, jabatan terakhir, dan ucapan terima kasih. Sertakan juga formulir serah terima aset dan konfirmasi pembayaran final. Dengan begitu, tidak ada drama aset yang belum dikembalikan atau pembayaran yang belum diterima.

Proses offboarding yang rapi juga membantu menjaga citra perusahaan. Karyawan yang keluar dengan kepala dingin jauh lebih kecil kemungkinannya membawa masalah ke Disnaker.

Simpan Semua Jejak Digital dan Fisik

Jangan simpan dokumen PHK di lemari yang berantakan. Buat folder digital per karyawan berisi: kontrak kerja awal, riwayat SP, BAP, SK PHK, bukti pembayaran, dan paklaring. Atur penamaan file konsisten: `Nama_NIK_JenisDokumen_Tanggal`. Dengan begitu, kalau suatu saat diminta klarifikasi oleh Disnaker, Anda tinggal tarik datanya dalam hitungan menit.

INTI BAB: PHK tanpa drama hanya terjadi jika Anda menyiapkan peringatan bertahap, berita acara pemeriksaan, surat keputusan yang netral, perhitungan hak yang transparan, serta menyimpan semua dokumen secara terorganisir sebelum masalah sampai ke Disnaker.

B A B 6

Mengelola Administrasi Dokumen Karyawan

Masalah klasik di bisnis kecil-menengah: kontrak kerja dan dokumen karyawan tersimpan acak—sebagian di lemari HR, sebagian di email, sebagian lagi masih berupa chat WhatsApp. Saat karyawan resign mendadak atau timbul sengketa, Anda butuh dokumen itu dalam hitungan jam, bukan hari. Padahal, sistem administrasi yang rapi adalah benteng hukum utama saat terjadi masalah ketenagakerjaan.

1. Buat satu folder fisik dan digital per karyawan

Jangan campur semua dokumen dalam satu map besar. Buat folder fisik untuk dokumen asli bertanda tangan basah, dan folder digital untuk hasil scan. Gunakan format nama konsisten:

`[Nama Karyawan]_[NIK]_[Tanggal Masuk]`

Contoh: `Budi-Santoso_3174012304560001_05022024`

Folder ini harus memuat semua riwayat kepegawaian, dari perekrutan sampai keluar.

2. Lengkapi checklist dokumen wajib

Setiap folder karyawan minimal berisi dokumen berikut.

Checklist Dokumen Wajib per Karyawan:

- ☐ Kontrak kerja yang sudah ditandatangani kedua pihak
- ☐ Tanda terima kontrak kerja
- ☐ Fotokopi KTP dan NPWP
- ☐ Formulir data diri dan kontak darurat
- ☐ Surat peringatan (jika ada)
- ☐ Addendum/perubahan kontrak (jika ada)
- ☐ Surat pengunduran diri atau berita acara PHK
- ☐ Bukti serah terima aset perusahaan (laptop, ID card, kunci, dll.)

Dokumen yang hilang sering menjadi celah saat sidang di Disnaker. Jangan biarkan ada folder karyawan aktif yang kosong atau hanya berisi kontrak lama.

3. Pisahkan dokumen berdasarkan status kepegawaian

Buat tiga kategori digital: **Kandidat**, **Karyawan Aktif**, dan **Mantan Karyawan**. Pindahkan folder saat status berubah. Dengan begitu, Anda tidak perlu membongkar ratusan file ketika mencari dokumen karyawan tertentu.

4. Jadwalkan audit berkala dan pembaruan otomatis

Dokumen yang tidak diperbarui sama bahayanya dengan dokumen yang hilang. Misalnya, karyawan kontrak 1 tahun sudah habis masa kontraknya tetapi tidak diperpanjang atau diangkat menjadi tetap. Jika terjadi masalah, status hukumnya bisa dianggap ambigu.

Buat pengingat kalender setiap 3 bulan untuk memeriksa:

- Kontrak yang mendekati tanggal berakhir
- Perubahan gaji, jabatan, atau lokasi kerja yang belum dituangkan dalam

addendum

- Kelengkapan tanda tangan pada setiap dokumen

> **Tips: Simpan hasil scan dokumen bertanda tangan basah dalam format PDF, beri nama file dengan jenis dokumen dan tanggal, lalu backup ke cloud drive. Jangan hanya mengandalkan kertas karena risiko hilang, basah, atau rusak jauh lebih besar.**

5. Lindungi kerahasiaan data karyawan

Data pribadi seperti KTP, NPWP, dan riwayat kesehatan adalah data sensitif yang dilindungi UU Perlindungan Data Pribadi. Simpan folder digital dengan akses terbatas—misalnya hanya pemilik usaha dan HR. Gunakan password pada file PDF, dan jangan bagikan dokumen melalui WhatsApp tanpa enkripsi.

Dengan sistem ini, saat karyawan resign mendadak atau datang surat somasi dari Disnaker, Anda tinggal menarik satu folder lengkap. Semua bukti tersusun rapi, mulai dari kontrak awal, surat peringatan, hingga serah terima aset.

INTI BAB: Sistem administrasi yang rapi—satu folder per karyawan, checklist dokumen wajib, dan audit berkala—adalah benteng hukum utama saat terjadi sengketa ketenagakerjaan. Tanpa itu, klausul kontrak terbaik pun sulit dibuktikan.

B A B 7

Mencegah Sengketa Naik ke Disnaker

Sengketa ketenagakerjaan yang sampai meja Disnaker itu seperti api kecil yang dibiarkan menyala di tumpukan dokumen kontrak yang berantakan. Awalnya cuma keluhan kecil: karyawan merasa haknya kurang, atasan merasa karyawan tidak disiplin, lalu saling diam. Beberapa minggu kemudian, Anda menerima somasi atau panggilan dari pengawas ketenagakerjaan. Di titik itu, kontrak kerja yang tadinya Anda anggap formalitas mendadak jadi barang bukti. Kabar baiknya: hampir semua sengketa bisa dicegah sejak jauh-jauh hari lewat mediasi internal. Bukan mediasi formal ala Disnaker, tapi proses dengar-pendapat yang Anda kelola sendiri di dalam perusahaan.

Mediasi internal bukan berarti Anda harus jadi hakim. Anda cukup menjadi pihak yang membuka ruang bicara sebelum posisi makin keras. Semakin cepat Anda merespons sinyal awal, semakin kecil kemungkinan masalah naik ke ranah hukum. Dan kunci utamanya bukan pada kemampuan negosiasi yang hebat, melainkan pada kemauan untuk duduk, mendengarkan, dan mendokumentasikan semua dengan rapi.

Sebelum masuk langkah praktik, kenali dulu tanda-tanda yang sering diabaikan.

⛔ **Waspada: Jika karyawan mulai sering absen tanpa keterangan jelas, tiba-tiba meminta salinan kontrak atau slip gaji lama, atau mengirim pesan bernada menuntut hak normatif "sesuai undang-undang", jangan tunggu sampai ada somasi. Itu sinyal klasik sengketa sedang dipersiapkan.**

Berikut langkah mediasi internal yang bisa langsung Anda praktikkan, bahkan tanpa tim HR khusus.

1. **Jadwalkan pertemuan 1-on-1 maksimal 2×24 jam setelah sinyal muncul.** Jangan menunda karena kekhawatiran "nanti makin runyam". Penundaan justru memberi ruang bagi karyawan untuk mencari pihak ketiga, termasuk serikat atau pengacara. Kirim undangan singkat lewat pesan resmi, misalnya: "Pak/Bu, kami ingin mendengar langsung kondisi terakhir. Besok jam 10 pagi di ruang meeting, apakah bisa?"
2. **Siapkan data sebelum duduk.** Buka file kontrak kerja karyawan, catatan absensi, riwayat peringatan (jika ada), dan bukti komunikasi tertulis. Jangan datang dengan ingatan kosong. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tapi agar pembicaraan tidak liar ke arah asumsi.
3. **Dengarkan versi karyawan tanpa interupsi.** Ini bagian terberat. Biarkan karyawan menyampaikan seluruh keluhannya, bahkan jika menurut Anda tidak masuk akal. Catat poin-poin penting di kertas atau laptop. Kalimat yang aman dipakai: "Terima kasih sudah terbuka. Kami catat semua. Ada lagi yang ingin disampaikan?"
4. **Pisahkan antara tuntutan normatif dan ketidakpuasan pribadi.** Setelah karyawan selesai, uji setiap poin dengan pertanyaan kunci: Apakah ini diatur dalam kontrak? Apakah ini diatur undang-undang

ketenagakerjaan? Contoh: karyawan menuntut pesangon 2 kali lipat karena resign. Cek kontrak dan PP 35/2021. Jika tidak ada dasar, sampaikan dengan tenang sambil menunjukkan dokumen.

5. **Tawarkan solusi win-win yang tertulis.** Jika tuntutan karyawan memang berdasar, akui dan buat kesepakatan tertulis. Jika tidak, tawarkan kompensasi alternatif: waktu fleksibel, training, atau penyesuaian beban kerja. Jangan menjanjikan sesuatu di luar kewenangan Anda.
6. **Buat berita acara mediasi internal.** Tulis tanggal, nama peserta, poin pembicaraan, dan kesepakatan atau ketidaksepakatan. Minta kedua pihak menandatangani. Jika karyawan menolak tanda tangan, catat penolakannya dan minta saksi lain ikut tanda tangan. Dokumen ini akan jadi penyelamat jika masalah tetap naik ke Disnaker.

Checklist Sebelum Mediasi Internal:

- ☐ Kontrak kerja asli sudah di tangan
- ☐ Data absensi dan riwayat kinerja siap
- ☐ Kronologi masalah ditulis sederhana
- ☐ Saksi internal yang netral sudah disiapkan
- ☐ Template berita acara sudah dibuka
- ☐ Emosi sudah diturunkan (jangan mediasi sambil marah)

Ingat, mediasi internal bukan berarti Anda harus selalu mengalah. Tapi dengan proses yang tercatat rapi, posisi Anda jauh lebih kuat: di mata Disnaker, perusahaan yang punya itikad baik dan dokumentasi lengkap selalu lebih dipercaya daripada perusahaan yang hanya bisa menunjukkan kontrak copy-paste dari internet.

Jadi, sebelum masalah membesar, jadikan mediasi internal sebagai standar operasional. Jangan tunggu somasi datang untuk membuka laci dokumen.

INTI BAB: Sengketa naik ke Disnaker hampir selalu bisa dicegah dengan mediasi internal yang cepat dan terdokumentasi. Kuncinya: deteksi sinyal awal, dengarkan tanpa interupsi, uji tuntutan dengan kontrak dan aturan, lalu buat berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan secara tertulis.

B A B 8

Studi Kasus Sengketa Ketenagakerjaan Umum

Bayangkan ini: Andi, pemilik kedai kopi dengan 8 karyawan, tiba-tiba mendapat somasi dari Disnaker. Karyawan barunya, Rina, resign lewat pesan WhatsApp tanpa pemberitahuan 30 hari sebelumnya. Andi kaget, mencoba menahan gaji terakhir sebagai ganti rugi. Rina melapor ke Disnaker, dan pemeriksa menemukan kontrak kerja Rina copy-paste dari internet, tanpa klausul resign, tanpa aturan penalti, bahkan tanggal mulai kerja tidak diisi. Hasilnya, Andi kalah sebelum sempat berdebat.

Ini bukan cerita langka. Ini pola yang sama berulang di usaha kecil-menengah: dokumen asal jadi, baru ketahuan cacat hukum saat sudah berhadapan dengan petugas Disnaker. Kabar baiknya, sengketa semacam ini bisa dicegah saat Anda membaca kontrak sebelum tanda tangan—bukan sesudah bermasalah.

Studi kasus 1: Resign mendadak tanpa surat resmi

Mirna, admin di sebuah klinik kecantikan, mengirim pesan singkat: “Bu, aku resign hari ini ya, maaf.” Lalu tidak masuk lagi. Perusahaan rugi karena jadwal shift berantakan dan harus lemburkan karyawan lain. Pemilik klinik ingin menuntut ganti rugi, tapi kontrak Mirna hanya berisi nama, jabatan, dan gaji—tidak ada klausul kewajiban pemberitahuan 30 hari, tidak ada definisi pelanggaran, tidak ada sanksi yang disepakati. Disnaker menilai tidak ada pelanggaran kontrak. Perusahaan hanya bisa menahan sisa hak yang belum dibayar sesuai aturan, tanpa kompensasi.

Studi kasus 2: Surat peringatan tidak rapi, PHK dianggap sepihak

Pak Budi memecat sopirnya, Joko, setelah tiga kali telat berturut-turut. Joko menggugat ke Disnaker karena merasa tidak pernah diberi peringatan resmi. Pak Budi tunjukkan catatan di buku besar, tapi tidak ada surat peringatan tertulis yang ditandatangani Joko. Karena dokumen tidak terorganisir dan tidak memenuhi syarat prosedural (SP1, SP2, SP3), pemutusan hubungan kerja dianggap tidak sah. Pak Budi harus membayar pesangon penuh plus denda.

Dua kasus di atas menunjukkan satu benang merah: **kontrak dan administrasi yang rapi adalah benteng pertama, bukan formalitas belaka.**

Sekarang, mari kita praktikkan langkah-langkah pencegahannya.

Langkah praktik: audit dan perbaiki dokumen Anda hari ini

1. Audit kontrak karyawan aktif (maksimal 30 menit)

Ambil semua kontrak yang ada, cek satu per satu: apakah tanggal mulai, jabatan, gaji, dan tanda tangan terisi lengkap? Apakah ada klausul resign dan sanksi? Kalau tidak, segera buat addendum sederhana.

2. Tambahkan klausul resign berjenjang tanpa melanggar hukum

Contoh kalimat aman:

“Karyawan yang mengundurkan diri wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum tanggal efektif resign. Apabila mengundurkan diri tanpa pemberitahuan, karyawan bersedia dikenakan kompensasi sebesar sisa gaji yang belum dibayarkan, sepanjang tidak melebihi kerugian riil perusahaan.”

Jangan menetapkan denda tetap yang bisa dianggap perbudakan. Sesuaikan dengan aturan di UU Ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan.

> **Tips: Simpan klausul resign sebagai poin terpisah di kontrak, jangan dicampur dengan klausul umum. Ini memudahkan saat Anda perlu menunjukkannya ke Disnaker atau mediator. Jangan lupa minta karyawan paraf di samping klausul tersebut sebagai bukti sudah membaca dan menyetujui.**

3. Buat urutan surat peringatan yang baku

Siapkan template SP1, SP2, SP3 yang memuat: identitas karyawan, tanggal kejadian, pelanggaran spesifik, sanksi yang diberikan, dan tenggat perbaikan. Setiap SP harus ditandatangani karyawan. Kalau menolak, catat dua saksi di bawah.

4. Kumpulkan dokumen dalam satu folder digital + fisik

Untuk setiap karyawan, buat folder berisi: kontrak kerja, addendum, surat peringatan, surat resign, berita acara serah terima, dan slip gaji. Simpan di cloud yang mudah diakses pemilik dan HR. Jangan biarkan dokumen tersebar di laptop, lemari, atau chat pribadi.

5. Lakukan simulasi sederhana

Ambil satu karyawan fiktif, jalankan skenario resign mendadak. Cek: apakah Anda bisa menemukan kontraknya dalam 2 menit? Apakah ada klausul yang bisa Anda tunjukkan? Apakah surat peringatan Anda lengkap? Kalau ada yang buntu, perbaiki sebelum kejadian nyata.

⚠ **Penting: Disnaker tidak memihak siapa pun, tapi mereka memihak bukti. Dokumen yang tidak lengkap, tidak urut, atau tidak ditandatangani akan dianggap tidak pernah ada. Jangan pernah mengandalkan ingatan atau saksi lisan saat berhadapan dengan proses hukum ketenagakerjaan.**

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda tidak hanya menghindari sengketa, tapi juga membangun posisi tawar yang kuat saat terjadi masalah. Anda tidak akan lagi panik saat karyawan kirim pesan resign mendadak, karena kontrak sudah bicara lebih dulu.

INTI BAB: Sengketa ketenagakerjaan hampir selalu dimenangkan oleh pihak yang punya dokumen rapi, bukan yang merasa paling benar. Audit kontrak sekarang, tambahkan klausul resign, dan tertibkan administrasi surat peringatan sebelum Disnaker datang.

B A B 9

Checklist Kepatuhan Dokumen Ketenagakerjaan

Setelah mempelajari cara menyusun kontrak, surat peringatan, dan prosedur PHK yang aman, sekarang saatnya memastikan semua dokumen tersebut tidak hanya ada, tetapi juga selalu update dan sah secara hukum. Ibarat mesin, dokumen ketenagakerjaan perlu di-service secara berkala—bukan hanya saat ada masalah. Nah, di bab terakhir ini, kita akan buat checklist tahunan sederhana yang bisa langsung Anda praktikkan, bahkan tanpa konsultan HR.

Masalah klasik di bisnis kecil-menengah: kontrak dibuat asal copy-paste, disimpan di lemari berbeda, atau bahkan hilang. Begitu ada karyawan resign mendadak atau somasi dari Disnaker, baru kelabakan mencari dokumen. Maka, kuncinya adalah **rutinitas audit dokumen**—minimal setahun sekali. Anggap ini medical check-up untuk administrasi ketenagakerjaan Anda.

Langkah Praktik: Audit Dokumen Ketenagakerjaan Tahunan

Berikut langkah konkret yang bisa Anda jadwalkan, misalnya setiap awal tahun atau sebelum tutup buku.

1. **Tetapkan tanggal audit tetap.** Pilih satu hari di kalender (misal minggu pertama Januari) dan blokir waktu khusus. Libatkan staf HR atau admin yang paham data karyawan. Jangan menunda sampai ada kasus.
2. **Kumpulkan semua dokumen ke satu tempat.** Buat folder fisik dan digital dengan struktur per karyawan: kontrak, data pribadi, riwayat jabatan, surat peringatan, dan dokumen terkait lainnya. Jika masih tersebar di email, lemari, atau komputer pribadi, kumpulkan dulu.

3. **Periksa kelengkapan dokumen per karyawan.** Gunakan checklist berikut sebagai patokan minimal:

✅ Checklist Dokumen Karyawan:

- ☐ Kontrak kerja (asli ditandatangani kedua pihak)
- ☐ Formulir data diri + fotokopi KTP
- ☐ NPWP dan nomor rekening untuk payroll
- ☐ Bukti kepesertaan BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
- ☐ Surat pengangkatan atau perpanjangan kontrak (jika ada)
- ☐ Riwayat jabatan dan perubahan gaji (addendum)
- ☐ Surat peringatan (jika pernah diterbitkan)
- ☐ Dokumen pelatihan atau sertifikasi (jika relevan)

4. **Cek keabsahan isi kontrak.** Pastikan setiap kontrak memuat unsur wajib: nama pekerja dan perusahaan, alamat, jabatan, besaran upah, jangka waktu (untuk PKWT), dan hak cuti. Jika ada klausul yang bertentangan dengan peraturan terbaru, segera revisi dengan addendum. Jangan biarkan kontrak lama yang “asal jadi” tetap berlaku.
5. **Update jika ada perubahan data atau regulasi.** Misalnya karyawan menikah (perubahan status pajak), naik gaji, atau ada aturan baru tentang upah minimum. Buat addendum sederhana dan minta tanda tangan kedua pihak. Jangan menganggap perubahan lisan sebagai pengganti dokumen tertulis.
6. **Simpan dengan sistem penamaan konsisten dan backup.** Contoh: `NamaKaryawan_Kontrak_2025.pdf`, `NamaKaryawan_Addendum_Gaji_Jan2025.pdf`. Simpan di cloud dengan akses terbatas dan backup berkala. Dokumen asli tetap di

lemari arsip yang aman.

7. **Tinjau ulang format surat peringatan dan PHK.** Pastikan template yang Anda miliki sesuai prosedur terbaru (misal: peringatan lisan tidak wajib tertulis, tapi lebih baik ada bukti). Jika ada contoh surat yang belum sesuai, segera perbaiki sebelum dipakai.

> ⚠️ **Penting: Audit tahunan saja tidak cukup jika ada perubahan signifikan—seperti karyawan baru, PHK, atau pergantian peraturan ketenagakerjaan. Lakukan audit ulang setiap kali ada kejadian tersebut agar dokumen selalu siap tempur.**

Contoh Nyata: Belajar dari Kasus

Seorang pemilik kafe di Bandung pernah kaget saat karyawan yang resign mendadak menuntut pesangon. Ternyata kontrak yang dipakai adalah template internet yang menyebut “status karyawan tetap” tanpa masa percobaan, padahal seharusnya bisa memakai kontrak PKWT 1 tahun. Akibatnya, perusahaan dianggap melanggar karena tidak memberikan hak sesuai UU. Kalau saja ada audit tahunan, kontrak cacat itu bisa terdeteksi lebih awal.

Dengan checklist di atas, Anda bisa mencegah cerita serupa terjadi di bisnis Anda. Lakukan sekali, evaluasi, lalu